

개 선

제 목 「U규정」 내 정치활동 금지 규정 삭제

관계부서 □국 P팀

내 용

1. 업무 개요

관계부서는 「T지침」 제3조 별표에 따라 인사관리, 임직원 교육훈련 업무를 수행하고 있으며, 이에 따라 「U규정」 등 취업규칙 제·개정 업무를 담당하고 있다.

공사는 「U규정」 제7조(정치활동 등의 금지)를 통해 직원은 정치활동에 참여하거나 정치단체의 구성원이 되어서는 아니된다고 규정하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

① 공사 직원의 정치활동 참여 가능 여부 관련

과거 「공직선거법」(2020.3.25. 개정되기 전의 법률)에 따르면, 선거운동을 할수 없는 자 등으로 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항제3호에 해당하는 기관 중 정부가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있는 기관(이하 “공공기관”이라 한다)의 상근직원을 지정하였으므로, 이에 따라 공사 또한 「U규정」 제7조를 통하여 직원의 정치활동에 참여를 금지하였다.

그러나 2015헌바124 및 2021헌가14 등의 헌법재판소 결정례를 통해 헌법재판소는 선거운동 등 정치활동의 자유는 선거과정에서 자유로이 의사를 표

현할 자유의 일환이므로, 정치적 표현의 자유의 한 태양으로서 헌법이 정한 언론·출판·집회·결사의 자유 보장 규정에 의하여 보호된다고 판단하였다.

그리고 헌법재판소는 2015헌바124 결정례를 통해 「공직선거법」 내 공공기관 직원의 선거운동 참여 금지 조항에 대해 선거의 형평성과 공정성을 확보하기 위한 그 입법목적의 정당성 및 수단의 적합성은 인정하면서도, ① 특정 개인이나 정당을 위한 선거운동을 한다고 하여 그로 인한 부작용과 폐해가 일반 사기업 직원의 경우보다 크다고 보기 어렵고, ② 직급이나 직무에 성격에 대한 검토 없이 일률적으로 모든 상근직원에게 선거운동을 전면적으로 금지하고 이를 위반한 경우 처벌하는 것은 선거운동의 자유를 지나치게 제한하고 있으며, ③ 공공기관 상근직원은 공직선거법의 다른 조항에 의해 이미 직무상 행위를 이용하여 선거운동을 하거나 하도록 하는 행위를 할 수 없고, ④ 그 직을 유지한 채 공직선거에 입후보할 수 없는 상근임원과 달리, ㉠의 상근직원은 그 직을 유지한 채 공직선거에 입후보하여 자신을 위한 선거운동을 할 수 있음에도 타인을 위한 선거운동을 전면적으로 금지하는 것은 국민의 기본권인 참정권을 제한함에 있어 침해의 최소성 원칙 및 법익의 균형성을 위반하였다고 판시하였다.

이에 따라 국회는 2020.3.25. 공공기관 직원을 선거운동을 할 수 없는 자에 포함하는 「공직선거법」 제60조 및 관련 조항을 개정하였다.

따라서 공공기관에 해당하는 우리 공사의 직원은 헌법 및 「공직선거법」에 있어 어떠한 종류의 정치활동 참여 제한을 받지 아니한다.

② 공사 직원의 정치단체 구성원이 되는 행위(정당가입) 가능 여부 관련

헌법 제7조는 공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 그 책임을 지고, 그 신분과 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된

다고 규정하고 있다.

이에 따라 「국가공무원법」 제65조(정치운동의 금지)는 공무원은 정당이나 그 밖의 정치단체의 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없다고 규정하고 있다.

그러나 우리 공사를 포함한 공공기관 직원은 헌법 및 「국가공무원법」, 기타 관련 법령에 비추었을 때 공무원에 해당한다고 볼 근거가 없으며, 따라서 공공기관 직원을 대상으로 정당 가입을 제한하는 행위는 법률에 근거가 없이 국민의 기본권인 참정권을 제한하는 것으로 판단된다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

위 “2. 관계법령 및 판단기준”의 내용에도 불구하고, 공사는 현재 「U규정」 제7조(정치활동 등의 금지)를 통해 직원은 정치활동에 참여하거나 정치단체의 구성원이 되어서는 아니된다고 규정하고 있으며, 이는 국민의 기본권을 침해하는 위헌적 소지가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

관계부서는 상기 내용의 사실과 관련하여 관계부서는 이견이 없었으며, 향후 해당 규정 조항을 삭제하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

[개선] P팀은 「U규정」 제7조 조항을 삭제하는 등 기본권 침해를 최소화할 수 있는 방향으로 개정하시기 바랍니다.